16. PROTECCIÓ DE DADES

- **Dades personals:** qualsevol informació sobre una PERSONA FÍSICA identificada o identificable (l'interessat).

- **Tractament:** qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació o la modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

- **Elaboració de perfils**: qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a utilitzar aquestes dades per avaluar determinats aspectes personals d'una persona física; en especial, per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments d'aquesta persona.

- **Seudonimització:** el tractament de dades personals de manera que ja no es puguin atribuir a un interessat sense utilitzar informació addicional.

- **Procediment de dissociació:** qualsevol tractament de dades personals que permeti l'obtenció de dades dissociades.

- **Fitxer:** qualsevol conjunt estructurat de dades personals accessibles d'acord amb criteris determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica. No cal que sigui digital.

- **Responsable del tractament o responsable:** la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb d'altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament.

- **Representant:** persona física o jurídica establerta a la Unió que, havent estat designada per escrit pel responsable o per l'encarregat del tractament, de conformitat amb l'Art. 27 RUE2016/679, representa el responsable o l'encarregat pel què fa a les seves respectives obligacions en virtut d'aquest Reglament.

- **Encarregat del tractament o encarregat:** la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament.

- **Destinatari:** la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme al qual es comuniquen dades personals, tant si és un tercer com si no. Al qual es revelin les dades.

- **Tercer:** persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l'interessat, del responsable del tractament, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades personals sota l'autoritat directa del responsable o de l'encarregat.

- **Consentiment de l'interessat:** qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, el tractament de dades personals que l'afecten.

- **Violació de la seguretat de les dades personals**: qualsevol violació de la seguretat que ocasiona la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzats a aquestes dades.

- **Dades genètiques:** dades personals relatives a les característiques genètiques heretades o adquirides d'una persona física, que proporcionen una informació única sobre la seva fisiologia o salut, obtingudes de l'anàlisi d'una mostra biològica d'aquesta persona.
- **Dades biomètriques:** dades personals obtingudes a partir d'un tractament tècnic específic, relatives a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d'una persona física, que permeten o confirmen la identificació única d'aquesta persona, com ara imatges facials o dades dactiloscòpiques.
- **Dades relatives a la salut:** dades personals relatives a la salut física o mental d'una persona física que revelen informació sobre el seu estat de salut, inclosa la prestació de serveis d'atenció sanitària.
- **Dada dissociada (anonimitzada):** la que no permet la identificació d'un afectat o interessat.
- **Dades de caràcter personal:** qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix persones físiques identificades o identificables.
- **Dades de caràcter personal relacionades amb la salut:** les informacions que concerneixen la salut passada, present i futura, física o mental, d'un individu. (percentatge de discapacitat i a la seva informació genètica).

• **Autoritat de control**: l'autoritat pública independent establerta per un estat membre, que supervisa l'aplicació del RUE2016/679
• **Cessió o comunicació de dades**: tractament de dades que suposa la seva revelació a una persona diferent de l'interessat.
• **Consentiment de l'interessat:** qualsevol manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l'interessat consent el tractament de dades personals que el concerneixen.

• **Autenticació**: procediment de comprovació de la identitat d'un usuari.
• **Contrasenya:** informació confidencial, freqüentment constituïda per una cadena de caràcters, que pot ser usada en l'autenticació d'un usuari o en l'accés a un recurs.
• **Control d'accés:** mecanisme que en funció de la identificació ja autenticada permet accedir a dades o recursos.
• **Còpia de seguretat:** còpia de les dades d'un fitxer automatitzat en un suport que possibiliti recuperar-les.
• **Document**: qualsevol escrit, gràfic, so, imatge o qualsevol altra classe d'informació que pot ser tractada en un sistema d'informació com una unitat diferenciada.
• **Suport:** objecte físic que emmagatzema o conté dades o documents, o objecte susceptible de ser tractat en un sistema d'informació i sobre el qual es poden gravar i recuperar dades.
• **Transmissió de documents:** qualsevol trasllat, comunicació, enviament, lliurament o divulgació de la informació que conté.
• **Autodeterminació informativa:** dret que reconeix a la persona la facultat de decidir com i quan està disposada a permetre que siguin difoses les seves dades o a difondre-les ella mateixa.
• **Cens promocional:** dades del nom i cognom i domicili que consten al cens electoral.

• **Dades sensibles o dades especials:** són aquelles dades personals que es refereixen a les característiques morals o físiques de les persones que, en principi, no són d'interès per a la resta i no afecten, en general, la societat. El seu coneixement, en canvi, pot perjudicar injustificadament els drets i interessos legítims d'aquestes persones. Entre elles s'inclouen, com fa l'Art. 6 del Conveni del Consell d'Europa, les dades relatives a l'origen racial, les opinions polítiques (incloses la afiliació sindical), les conviccions religioses o d'altres, tot allò que està relacionat amb la salut i la vida sexual i amb condemnes criminals, el coneixement de les quals, encara que puguin interessar a la societat en el seu conjunt, podrà ser particularment restringit. El RUE2016/679 de protecció de dades incorpora com a dades especials les dades genètiques i les biomètriques. Aquestes dades no podran ser obtingudes ni automatitzades sense el consentiment exprés del titular i donant-se a la vegada garanties específiques.

• **Fonts accessibles al públic**: aquells fitxers la consulta dels quals pot ser realitzada per qualsevol persona no impedida per una norma limitativa o sense més exigències que, si escau, l'abonament d'una contraprestació. Tenen consideració de fonts d'accés públic, exclusivament, el cens promocional, els repertoris telefònics en els termes previstos per la seva normativa específica i les llistes de persones

pertanyents a grups de professionals que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, adreça i indicació de la seva pertinença al grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts d'accés públic els diaris i butlletins oficials i els mitjans de comunicació.

• **Llista Robinson**: el Servei de Llista Robinson és un servei d'exclusió publicitària gestionat per l'Associació Espanyola de l'Economia Digital (adigital), creat d'acord amb el que preveu la normativa sobre protecció de dades. Aquest servei s'emmarca en l'àmbit de la publicitat dirigida a nom d'una persona i a una adreça de correu postal, a una adreça de correu electrònic o un número de telèfon concret.

La RGPD s'aplica a persones físiques (NO jurídiques)

La PD no surt regulada a la CE, però s'ha de garantir els drets digitals de la ciutadania de conformitat amb el manament que estableix l'article 18.4 de la Constitució.

LO3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
APDCAT 32/2010 + art. 31 de l'Estatut ➔ Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Actualment ➔ Reglament RUE 2016/679 és d'aplicació directa, tot i així es crea la RGPD
va entrar en vigor al 2016, però s'aplica desde el 25/5/2018

La RGPD no afecta al APDCAT, tot i que ha d'adoptar les funcions de les autoritats de control.

Queden fora de l'àmbit d'aplicació de la LOPD:

a) Els tractaments exclosos de l'àmbit d'aplicació del RUE2016/679 (sense perjudicid'aplicació supletòria).
   a. En l'exercici d'una activitat no compresa en l'àmbit d'aplicació del dret de laUnió.
   b. Quan els estats membres duen a terme activitats compreses en l'àmbit d'aplicació del capítol 2 del títol V del TUE.
   c. Efectuat per una persona física en l'exercici d'activitats exclusivament personals o domèstiques.
   d. Dut a terme per les autoritats competents amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals, o d'execució de sancions penals, inclosa la finalitat de protecció i prevenció davant d'amenaces a la seguretat pública i la seva prevenció.

b) Els tractaments de dades de persones difuntes, sense perjudici del queexplicarem més endavant.

c) Els tractaments sotmesos a la normativa sobre protecció de matèries classificades.

Responsable
pers. física, jurídica o autoritat pública o servei que determina finalitat i mitjans del tractament
Encarregat
pers. física, jurídica o autoritat pública o serveis que tracta les dades personals per compte del Rble

La relació entre Rble i encarregat ha de ser amb contracte, conveni o acord (acte jurídic q vinculi) i ha de constar:

- Objecte, durada,
- Naturalesa i finalitat del tractament
- Tipus de dades
- Categories de persones interessades
- Establir q es faran amb les dades un cop finalitzat el contracte

Destinatari: Pers.física, jurídica, autoritat pub. o servei que se li comuniquen dades personals, poden ser Tercers o no
Tercer: Pers.física, jurídica, autoritat pub. o servei diferent de la pers. interesada, rble, encarregat o de pers. autoritzades a tractar dades sota el Rble o encarregat

Tractament: Operacions realitzades sobre les dades, ja siguin automatitzades o no...
Elaboració de perfils: Quansevol forma de tractament automatitzat per avaluar aspectes personals

Llista Robinson és un servei d'exclusió publicitària gestionat per l'Associació Espanyola de l'Economia Digital (adigital), creat d'acord amb el que preveu la normativa sobre protecció de dades. Aquest servei s'emmarca
en l'àmbit de la publicitat dirigida a nom d'una persona i a una adreça de correu postal, a una adreça de correu electrònic o un número de telèfon concret.

Dada dissociada (anonimitzada), la que no permet identificació
Dades privades, dades personals que estan +o- obligades a donar-es segons la situació DNI, direcció
Dades públiques, dades personals conegudes x un grup gran de persones Nom
Dades personals, informació numèrica, alfabètica, acústica, fotogràfica, sobre persona física indentificada o identificable
Dades sensibles o especials, característiques morals, físques que no son d'interès, Raça, religió, política, afiliacions.

Autodeterminació informativa Dret que reconeix a la persona quan i com vol que siguin difoses les seves dades
Pseudonimització Tractament de dades que no és puguin atribuïr a un interessat, sense informació adicional

Noves categories especials de dades
•**Dades genètiques**: dades personals relatives a les característiques genètiques heretades o adquirides d'una persona física que proporcionen una informació única sobre la fisiologia o la salut d'aquella persona, obtingudes en particular de l'anàlisi d'una mostra biològica.
•**Dades biomètriques:** dades personals obtingudes a partir d'un tractament tècnic específic, relatives a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d'una persona física que permeten o confirmen la identificació única d'aquesta persona (imatges facials, dades dactiloscòpiques, etc.).

Consentiment
L'interessat presti el consentiment mitjançant una declaració inequívoca o una acció afirmativa clara. Als efectes del nou Reglament, les caselles ja marcades, el consentiment tàcit o la inacció no constitueixen un consentiment vàlid.
El RUE2016/679 preveu algunes situacions en què el consentiment ha de ser explícit. Aquesta garantia addicional afecta els casos següents:
• Tractament de categories especials de dades.
• Adopció de decisions automatitzades.
• Transferències internacionals.

Pel que fa als menors, el Reglament aconsella 16 anys com a edat mínima però estableix una forquilla entre 13 i 16 anys a triar pels països de la UE, ara mateix a Espanya es mantenen els 14 anys.

Principis
- **Exactitud de les dades** i, si és necessari, actualitzades. no és imputable al responsable del tractament, sempre que aquest hagi adoptat totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació.
- **Deures de confidencialitat**
- Tractament basat en el **consentiment de l'afectat**. s'entén per consentiment de l'afectat qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual aquest accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que li concerneixen.
  És necessari que consti de manera específica i inequívoca que aquest consentiment.
- **Consentiment dels menors d'edat***
- Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics

- **Categories especials de dades**, es prohibeix el tractament de dades personals que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o la afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física, com a norma general, **hi ha excepcions**
- **Tractament de ddes de naturalesa penal**, relatives a condemnes i infraccions penals, així com a procediments i mesures cautelars i de seguretat connexes, per a finalitats diferents de les de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, només es pot portar a terme quan estigui emparat en una norma de dret de la Unió, en aquesta Llei orgànica o en altres normes de rang legal.

* Art. 7 LOPD
El tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament es pot fonamentar en el seu consentiment quan sigui més gran de 14a

S'exceptuen els supòsits en què la llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela per dur a terme l'acte o el negoci jurídic en el context del qual se sol·licita el consentiment per al tractament.

El tractament de les dades dels menors de catorze anys, fonamentat en el consentiment, només és lícit si consta el del titula r de la pàtria potestat o tutela

DRETS

• Accés: es podrà considerar repetitiu l'exercici del dret d'accés a més d'una ocasió durant el termini de 6 mesos, llevat que hi hagi causa legítima per fer-ho.
• Supressió: el responsable podrà conservar les dades identificatives de l'afectat necessaris per tal d'impedir tractaments futurs per a fins de màrqueting directa.
• Limitació del tractament: El fet que el tractament de les dades personals estigui limitat ha de constar clarament en els sistemes d'informació del responsable.

No és tracta de protegir la intimitat de les persones, es tracta de tenir sota control les nostres dades.

Permet controlar
- Qui té informació sobre nosaltres
- Quina és aquesta informació
- D'on prové
- Per a quina finalitat s'utilitzen les dades
- A qui és faciliten

El seu exercici és gratuït
Si les sol·licituds son infundades o excessives és pot cobrar un cànon o negar-se (dret d'accés a més d'una ocasió durant el termini de 6 mesos, llevat que hi hagi causa legítima per fer-ho)
S'han de resoldre en 1 mes (prorrogable a 2), sinó el Rble informarà de la no-actuació i de la possibilitat de reclamar a l'Autoritat de Control

- TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ A L'AFECTAT 11
- EXERCICI DELS DRETS
  1. Dret d'accés 13
  2. Dret de rectificació 14
  3. Dret de supressió (dret a l'oblit) 15
  4. Dret de limitació del tractament 16
  5. Dret a la portabilitat 17
  6. Dret d'oposició 18

Transparència i informació quan les dades personals s'obtinguin de l'afectat, el responsable del tractament pot donar compliment al deure d'informació que estableix l'Art. 13 RUE2016/679 facilitant a l'afectat la informació bàsica a què es refereix l'apartat següent i indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que li permeti accedir de manera senzilla i immediata a la resta d'informació. La informació bàsica a què es refereix l'apartat anterior ha de contenir, almenys:

a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si s'escau.
b) La finalitat del tractament.
c) La possibilitat d'exercir els drets del Art. 15 a 22 RUE2016/679 (accés, rectificació, supressió, limitació del tractament...

Transparència i informació (Art.11) ha de facilitar la informació de manera { Concisa / Transparent / Intel·ligible / Fàcil accés } és presenta en 2 capes

Quan les dades no s'obtenen de la persona indicada, s'ha d'informar en 1 mes:
- del tipus de dades
- i de la font de procedència

Exercici de Drets

Dret d'accès (Art.13)S'ha de facilitar còpia sempre que no afecti a drets i llibertats d'altres.
Com a màx. 2 veg cada 2 mesos?¿?¿, més d'una vegada cada 6m, és pot cobrar cànon o negar-se.
Dret de rectificació (Art.14) de dades inexactes o imcomplertes, sense dilació indeguda del Rble.
No és pot exercir per modificar dades que no son reals.

Dret de supressió (dret de l'oblit) (Art.15) **NOVETAT** S'ha d'informar de la supressió a altres responsables que estiguin tractant les dades ➔ Suprimint enllaç, còpies o rèpliques.

Excepte:
- Per exercir el dret de llibertat d'expressió o d'informació
- Per complir obligació legal d'interès públic
- Per interès públic en l'àmbit de la salut pública
- Per interès públic científic/històric/estadístic
- Per reclamació

Dret a la limitació del tractament (Art. 16) { Quan s'impugni l'exactitud de les dades / Quan el tractament sigui il·licit / Quan ja no és necessitin les dades / Quan s'oposi al tractament i és verifica si s'escau o no

Si s'escau només poden ser tractades per { Conservar-les (amb consentiment) / Reclamacions / Per protegir drets d'altres / Raons d'interès públic

Art.19 Obligació de la notificació relativa a la rectificació, supressió o limitació

Dret a la portabilitat de les dades(Art.17) ➔ No s'aplica si hi ha un exercici de poders públics o interès públic per part del responsable.
L'interessat té dret a rebre, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que l'afecten i que ha facilitat a un responsable del tractament. Té dret a transmetre'ls a un altre responsable
L'interessat té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.

Dret d'oposició (Art.18) El Rble. del tractament ha de deixar de tractar les dades, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament.
Com x exemple: Amb finalitats científiques, històriques o estadístiques necessaris per complir l'interès públic.

Decisions individuals automatitzades,(Art.22) inclosa l'elaboració de perfils
Dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat
Dret a no ser objecte de decisions individualitzades ➔ Preten garantir que no siguis objecte d'una decisió basada únicament en el tractament de les teves dades.
A excepció:

- sistemes d'informació creditícia, donar crèdits el banc.
- la realització de determinades operacions mercantils
- tractaments amb finalitats de videovigilància
- sistemes d'exclusió publicitària
- tractament de dades en l'àmbit de la funció estadística pública
- tractament de dades relatives a infraccions i sancions administratives.

Exercici de DRETS
El Rble. ha d'atendre la petició en 1 mes, prorrogable 2 mesos més
Preferentment per mitjans electrónics

- Segons complexitat
- Nombre de sol·licituds
- S'ha d'informar de la prorroga

Limitacions de DRETS

- Seguretat de l'Estat, Seguretat Pública, Defensa
- Independència i procediments judicials
- Execució de demandes civils
- Investigació penal

Obligacions del tractament de dades
Responsabilitat proactiva i demostrable per protegir dades
Avaluació de l'impacte relatiu a la PD, és de caràcter preventiu

Codis de conducta.
Els codis de conducta seran vinculants per als que s'adhereixin als mateixos. Aquests codis poden dotar-se de mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes.
Els codis de conducta han de ser aprovats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si escau, per l'autoritat autonòmica de protecció de dades competent.

Delegat de PD NOVETAT
Obligatori per les Ad.Públiques
En determinats casos per Empreses ➔ Si fan una observació habitual i sistemàtica o tractament a gran escala

- Operadors de comunicació, jocs en línia
- Bancs, caixes i cooperatives
- Asseguradores
- Empreses gas/energia
- Seguretat i detectius privats

S'ha de comunicar a l'Autoritat de Control el nomenament en 10d
No és imprescindible que estigui dedicat en exclusiva però ha de garantir la NO conflictes d'interesos
Pot formar part de la plantilla del Rble. o Encarregat o fins i tot tenir un contracte de Serveis.
Supervisa, Assesora AIRPD (Avaluació Impacte de la RPD)

Registre de les activitats del tractament
Desapareix l'obligació d'inscriure els fitxers al Registre de PD NOVETAT
Ppi de accountability ➔ Cal mantenir un registre intern

Seguretat del tractament
Varia el model de mesures de seguretat (bàsic, mitjà, alt)
S'evalua el risc i es creen mesures concretes per aquell risc.

Notificació d'una violació de Seguretat (Obligació)

S'han de fer a les autoritats de PD i en determinats casos als interessats
Sense dilació indeguda en un màxim de 72h (casos concrets per més de 72h) llevat que constitueixi un risc per a altres drets i llibertats
També és notifica als interessats, excepte quan:

- El Rble ha adoptat mesures de protecció anteriors o posteriors.
- Comporta un esforç desproporcionat

S'han de promoure Codis de Conducta per l'aplicació del RGPD
Un cop aprovat, l'Autoritat de Control l'ha de registrar i publicar
S'han de promoure la creació de mecanismes de certificació, segells i marques de protecció
Certificació cada 3 anys renovables

Règim de responsabilitat
Autoritat de Control Catalana, potestat d'investigació i inspecció
Només hi ha infraccions lleus i greus
Lleus ➔ Infringir obligacions del Rble, encarregat, organismes de certificació o Autoritat de Control

Son sancionables també

L'Autoritat de Control imposa multes individuals, efectives, proporcionades i dissuasives.
És pot substituir la multa per altres mesures correctives
Quan hi ha suma d'infraccions, el màxim de multa és la més greu que hagi comès.
Lleus ➔ 10M€ o 2% valor de negoci del exercici anterior
Greus➔ 20M€ o 4% valor de negoci del exercici anterior } S'ha d'escollir la de major quantia

La RGPD deixa obert les multes a entitats públiques, però la LOPD NO imposa multes

Altres mesures correctives:
- Advertiment
- Apercebiment
- Limitació temporal o definitiva
- Ordenar rectificació / supressió
- Retirar Certificació

Dret a Reclamar
No és denuncia, només és reclama (RGPD)(art.77)
Dret de la persona interessada
L'Autoritat de Control ha d'informar sobre el curs i resultat en màx. 3 mesos, així com de la possibilitat d'accedir a la tutela judicial efectiva (Dret a la tutela judicial efectiva)

Dret a indemnització
La RGPD amplia i reforça les garanties
És un dret de l'interessat i un deure del RIbe (responsabilitat directa) o encarregat (responsabilitat limitada)

Responsabilitat solidària en casos de responsabilitat concurrent ➔ Garantia de que realment serà indemnitzada

Quan hi hagi +d'1 Rble o encarregat en el mateix tractament, tots seran responsables.
I l'interessat pot reclamar a quansevol d'ells el total de l'indemnització, i després entre ells ja s'ho arreglen

Tipus de dades personal

Públiques; un es pot negar, però no pot evitar la difusió un vegada conegudes
Privades
Sensibles o especialment protegides; característiques morals o físiques

Dades genètiques heretades o adquirides; s'obtenen x mostra biològica NOVETAT
Dades bioquímiques; s'obtenen per tractament tècnic, imatges facials, empremtes... NOVETAT

El tractament d'aquestes requereix d'un rigor especial

NO sempre caldrà el consentiment per la cessió de dades

NOVETAT RGPD

Amplia l'àmbit d'aplicació territorial de Rbles i encarregats no establerts a la UE, però les activitats si tenen lloc a la UE
Ppi de responsabilitat Proactiva; el Rble aplica mesures tècniques i organitzatives x garantir i demostrar la RGPD
L'enfocament del risc; S'ha de conèixer la naturalesa, àmbit, context i finalitat per valorar el risc
NO hi ha llistat de mesures segons el tractament, sinó que s'han d'aplicar mesures adecuades al risc

Consentiment
Mitjançant una declaració inequívoca o acció afirmativa clara
Les caselles ja marcades, el consentiment tàcit o inacció NO son consentiment
-... de menors; només per >16 anys tot i que la UE permet la rebaixa a 13a
Aquí i ara és per a 14a

Art. 22 LOPD
En videovigilància, limitant el seu ús ala finalitat de preservar la seguretat de persones, béns i instal·lacions i amb una limitació especial en relació amb les gravacions de la via pública.
Tret de casos excepcionals, les dades hauran de ser suprimides en el termini màxim 1m des de la seva captació.

Es consideren excloses de l'àmbit d'aplicació del RUE2016/679 el tractament, per part d'una persona física, d'imatges que únicament captin l'interior del seu propi domicili, excepte el tractament realitzat per una entitat de seguretat privada.

Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
És un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
• El seu règim patrimonial i de contractació es regeix pel dret privat.
supervisar l'aplicació de la LOPD i del RUE2016/679

L'autoritat catalana de protecció de dades (www.apdcat.net)
Organisme independent que té per objecte garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació.
Institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar.
Regulada a la L32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (legislació autonòmica catalana).
Competències de registre, control, inspecció, sanció i resolució, i també l'aprovació de propostes, recomanacions i instruccions.

Comprèn els fitxers i els tractaments que duen a terme:

- Les institucions públiques.
- L'Administració de la Generalitat.
- Els ens locals.
- Les entitats autònomes, els consorcis i les altres entitats de dret públic vinculades
- Les entitats de dret privat, amb majoritariament diner públic.
- Les altres entitats de dret privat que presten serveis públics
- Les universitats públiques i privades
- Les persones físiques o jurídiques que compleixen funcions públiques
- Les corporacions de dret públic

El director o directora: dirigeix la institució i n'exerceix la representació. És designat pel Ple del Parlament per majoria de 3/5, a proposta del Consell Assessor de Protecció de Dades.
El Consell Assessor de Protecció de Dades: és l'òrgan d'assessorament i participació de l'Autoritat.

Garantia de drets digitals → Agència Espanyola de Protecció de dades (agpd)
Autoritat Catalana de Protecció de dades (apdcat)
RUE 2016/679

- DRET D'ACCÉS
- DRET DE RECTIFICACIÓ
- DRET D'OPOSICIÓ
- DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
- DRET A LA SUPRESSIÓ. DRET A L'OBLIT
- DRET A LA PORTABILITAT DE LES DADES
- DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES, INCLOSA L'ELABORACIÓ DE PERFILS *
- DADES NO OBTINGUDES DIRECTAMENT DEL TITULAR DE LES DADES *

*Afegits per al Drets Digitals

- Dret a la neutralitat d'Internet.
- Dret d'accés universal a Internet.
- Dret a la seguretat digital.
- Dret a l'educació digital.
- Protecció dels menors a Internet.
- Dret de rectificació a Internet.
- Dret a l'actualització d'informacions en mitjans de comunicació digitals.
- **Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral.**
- Dret a la intimitat enfront de l'ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball.
- Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l'àmbit laboral.
- Drets digitals en la negociació col·lectiva.
- Dret de portabilitat en serveis de xarxes socials i serveis equivalents.
- Dret al testament digital.

Inscripció i notificació de fitxers. El RUE2016/679 suprimeix, a partir del 25 de maig de 2018, la necessitat de crear formalment els fitxers i notificar-los al registre de protecció de dades de les autoritats de control.

Notificació de violacions de seguretat. Si es produeix una violació de la seguretat, el responsable ha de notificar-ho a l'autoritat de control en un termini màxim de 72 hores, llevat que sigui improbable que constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones.
Si comporta un alt risc per als drets de les persones interessades, el responsable els l'ha de comunicar sense dilacions indegudes i en llenguatge clar i senzill, tret que:

- El responsable hagués adoptat mesures de protecció adequades, com ara que les dades no siguin intel·ligibles per a persones no autoritzades.
- Hagi aplicat mesures posteriors que garanteixen que ja no hi ha la probabilitat que es concreti l'alt risc.
- Suposi un esforç desproporcionat.

Finestreta única.
Aquest sistema permet que els ciutadans i també els responsables establerts en diferents estats membres o que efectuïn tractaments que afecten diferents estats membres tinguin una única autoritat de protecció de dades com a interlocutora.

Mesures de seguretat.
el responsable i l'encarregat del tractament han d'aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades al risc que comporta el tractament. Això implica haver de fer una avaluació dels riscos que comporta cada tractament, per determinar les mesures de seguretat que cal implementar.

La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració.
Les dades personals han de ser conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals.
Les dades personals es poden conservar durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques.